T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 7598450-309-26-202.99-E.16436506 03/12/2018
Konu : Apartman ve Site
Yönetimlerinin defter türü hk.

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kuruma, belirlenen süre, yöntem ve şekilde vermeyen ve 86 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmadan tam yerine getirmeyenlere anılan Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri uyarınca tutmak zorunda oldukları defter türlerine göre idari para cezası öngörülmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 172 nci maddesinde; belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin (1-Ticaret sanat erbabı, 2-Ticaret şirketleri, 3-İktisadi kamu müesseleri, 4-Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 5-Serbest meslek erbabı, 6-Çiftçiler) bu kanun esaslarına göre defter tutmak zorunda oldukları, iktisadi kamu müesseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabi oldukları,

176 ncı maddesinde; I inci sınıf tüccarların bilanço esasına göre; II nci sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları,

hükümlerine yer verilmiş olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 32 inci ve 41 inci maddelerinde ise; apartman ve site yönetimlerinin Karar Defteri, Gelir-Gider Defteri ve Denetim Defterini tutmakla mükellef oldukları belirtilmektedir.

Öte yandan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişliğince, 2018 yılı Çalışma Plan ve Programı kapsamında yapılan denetimler sırasında apartman işyerlerinin tescil kayıtlarının, deftere tabi olmadıkları şeklinde yapıldığına rastlanıldığı, hatanın il genelinde incelenerek düzeltilmesi önerilmektedir.

Müfettişlik tarafından hatanın her ne kadar il genelinde düzeltilmesi önerilmekte ise de; apartman yöneticiliğinin (konut kapıcılığının) 1/1/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamında işlemlere tabi tutulacağından incelemenin Kurumumuz üniteleri genelinde diğer tescil bilgilerininde güncellenerek yapılmasının çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, apartman yöneticiliği (konut kapıcılığı) işyerlerinin tescilleri sırasında tutmak zorunda oldukları defter türünün, diğer defterleri tutmak zorunda oldukları hususunun gözönünde bulundurulması, bu bağlamda tescil bilgilerinin de gözden geçirilmesi ve tespit edilen hatalı kayıtların düzeltilmesi/güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
BİLGİ VE GEREĞİ İÇİN:
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkezlerine

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
ANKARA
Mithatpaşa Cad. No:7 06430 Sıhhiye/Ankara
Telefon: 0 (312) 4587151 Fax: 0 (312) 4321237 Birim Eposta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serap Özban İcra Memuru Eposta: sozban@sgk.gov.tr

LOGO

KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN